

**TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS No. TC-PS-05-917-2026**

Contratista: Innovadataco SAS
Identificación: NIT. 902.033.085-1
Contratante: Transconsult Sucursal Colombia
Identificación: NIT. 900.636.311-0
Valor: Ciento doce millones de pesos m/cte. (\$112.000.000)
Plazo: Inicio: 9 de marzo de 2026
Fin: 8 de junio de 2026.

1. **OBJETO:** Apoyar a Transconsult Sucursal Colombia en el desarrollo del componente de ITS para los Estudios y diseños nivel de factibilidad corredor Chía - Mondoñedo - Girardot. Específicamente al estudio y diseño del Centro de control y mantenimiento, en el marco del contrato de consultoría No. 7216694 de fecha 29 de abril del 2025 firmado entre IFC (*The World Bank Group*) y **TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA**, cuyo objeto es *“Ejecutar los Estudios y diseños a nivel de factibilidad para la autopista –Mondoñedo - Girardot, la autopista Mondoñedo-Girardot más la conexión con la Concesión Altos Magdalena en Girardot”*

El Contratista cumplirá con las obligaciones necesarias para la correcta ejecución del presente contrato, contando para ello con los recursos materiales y humanos necesarios, de acuerdo con las obligaciones que emanen de la naturaleza del objeto contratado y de conformidad con los más altos estándares de la industria en relación con el alcance respectivo.

2. **CAMPO DE APLICACIÓN:** Estos Términos y Condiciones aplicarán a toda prestación de servicios, venta, compra, suministro y demás transacciones que realicen o hayan realizado el Contratista y Transconsult. En caso de que exista entre las partes una oferta mercantil aceptada, un contrato o cualquier documento legal que hayan suscrito previo a la firma de este documento y que tengan relación con el objeto del presente contrato, las partes acuerdan que los aspectos particulares de las relaciones contractuales se regularán por los términos y las condiciones aquí establecidas.
3. **FECHA DE INICIACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO:** La fecha de inicio del presente contrato será el 9 de marzo de 2026 y tendrá una duración de tres (3) meses.

El Contratista será responsable por los costos, gastos y daños que resulten de las demoras inexcusables, y Transconsult en ningún caso asumirá sobre costos por causas imputables al Contratista. Toda prórroga del plazo deberá ser aceptada expresamente y por escrito por Transconsult.

4. **VALOR:** Ciento doce millones de pesos m/cte. (\$112.000.000)
¿El Contratista es responsable de IVA?: Sí() **NO(X)**

El valor del Contrato será el valor total, único y exclusivo que Transconsult pagará al Contratista. Cualquier variación en el plazo, valor, alcance o especificaciones deberá ser aprobada por Transconsult y deberá constar en una modificación suscrita por las dos partes, o de lo contrario no será reconocido ni pagado. Transconsult únicamente recibirá y pagará por bienes o servicios, según corresponda, debidamente aceptados y recibidos o servicios enteramente ejecutados a satisfacción y no recibirá ni pagará servicios parciales o bienes defectuosos.

MÉXICO

Av. De la Alborada No. 124, Piso 3, Col. Parques del
Pedregal, 14010, CDMX, México.
Tel: + 52 (55) 5927-5940 | www.transconsult.com

COLOMBIA

Calle 104 # 17 A 37 Apto 301
Bogotá - Colombia. | Tel + 57 3113002094
monica.vanegas@transconsult.com

5. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN:

5.1. El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma:

- a) Un primer pago del 20% previa aprobación del entregable de los productos 1,2 y 3
- b) Un segundo pago del 40% previa aprobación del entregable 4,5,6,7 y 8 y avalado por el líder técnico para entrega del cliente (IFC)
- c) Un tercero pago del 40% previa aprobación y recibo a satisfacción de los productos entregados.

5.2. En caso de que este contrato sea eventual o accesorio a un contrato principal firmado por Transconsult -o por una figura asociativa en la que este sea parte- como contratista de una entidad pública o privada (Cliente final), las partes de este contrato acuerdan que los pagos estarán sujetos a los que realice el Cliente final a Transconsult o a la figura asociativa. En todo caso, la tardanza en los pagos de Transconsult hacia el Contratista como consecuencia del no pago del Cliente final a Transconsult o a la figura asociativa no dará lugar a cualquier tipo de penalidad o sanción que implique una retribución adicional al valor establecido en la Cláusula 4 de este documento. Sin perjuicio de lo anterior los pagos se efectuarán al contratista treinta (30) días calendario después de que Transconsult haya recibido el pago del Cliente final o de la figura asociativa.

5.3. El Contratista deberá presentar facturas o cuentas de cobro, según corresponda, en originales o por medio electrónico, solo de los bienes o los servicios recibidos a satisfacción y aprobados por el supervisor técnico del proyecto, dentro de los treinta días (30) días siguientes a la entrega de los bienes, o a la terminación de los servicios o, si se han pactado pagos periódicos, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

En caso de ser este un contrato eventual o accesorio el término en que el Contratista deberá presentar la factura será acordado entre las partes.

5.4. Las facturas presentadas por el Contratista deberán cumplir con todos los requisitos legales y en todo caso especificar:

- a. Número de la factura o cuenta de cobro.
- b. Identificación del Contrato.
- c. Nombre y NIT del Contratista o cédula de ciudadanía según corresponda.
- d. Descripción específica o genérica de los bienes o servicios.
- e. Fecha de la factura o de la cuenta de cobro.
- f. Si el Contratista es responsable por impuesto de valor agregado, deberá indicarlo en el cuerpo de la factura colocando la cantidad en línea separada.
- g. Suma de dinero total facturada.

Transconsult rechazará las facturas que no cumplan con los anteriores requisitos.

5.5. Sin perjuicio de lo establecido en la ley y en otros apartes de este Contrato, el Contratista deberá adjuntar a las facturas o cuentas de cobro los siguientes documentos:

- a. Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista o por el Representante Legal y su contador, en el que se establezca que el Contratista y sus subcontratistas están al día en el pago de las obligaciones laborales, incluyendo las parafiscales.
- b. Si el Contratista es persona natural, deberá aportar copia de la planilla en la que se evidencie el pago de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral.

MÉXICO

COLOMBIA

5.6. Una vez que Transconsult reciba la Factura de parte del Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para aprobarla si no tiene objeciones. Si Transconsult presenta objeciones a cualquiera de las Facturas, éste deberá notificar sus objeciones al Contratista por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva Factura.

5.7. Toda factura deberá enviarse a:

Correo electrónico: facturacion.proveedores@transconsult.com – wilson.acosta@transconsult.com
La Gerencia Administrativa y Financiera de la Sucursal, en la Calle 104 # 17 A 37 ap 301.

5.8. El Contratista facturará los tributos aplicables de conformidad con la legislación tributaria vigente, incluido cuando aplique, el IVA.

5.9. El Contratista deberá especificar en cada factura el o los municipios donde lleva a cabo sus labores.

5.10. Cuando el Contratista y Transconsult sean deudores uno del otro en virtud de la entrega de bienes o de la prestación de servicios o por cualquier otro concepto, operará entre ellos un cruce de cuentas de sus acreencias hasta la concurrencia de sus valores, extinguiéndose ambas deudas recíprocamente. Lo anterior, sin perjuicio de las normas contenidas en los artículos 1714 y subsiguientes del Código Civil colombiano.

5.11. Negociación o endoso de facturas: En caso de que el Contratista esté interesado en negociar o endosar a favor de terceros cualquier factura cuyo pagador sea Transconsult, y siempre y cuando exista una norma que se lo permita, tendrá la obligación de notificar a Transconsult su intención con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación, de modo que Transconsult pueda hacer los chequeos necesarios para verificar la idoneidad del beneficiario del endoso o de la cesión.

6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El Contratista se obliga para con el Contratante a:

6.1. Guardar completa reserva sobre los actos, hechos, documentos y actuaciones de que tenga conocimiento por el desarrollo del objeto del Contrato.

6.2. Informar por escrito y oportunamente a Transconsult de todo cambio del personal que ocupe y enviar los documentos necesarios para el registro y control pertinente.

6.3. Dar cumplimiento al desarrollo del Contrato de acuerdo con lo establecido en estos Términos y Condiciones.

6.4. Entregar los productos que se señalan en la cláusula 8 del presente documento con la periodicidad allí establecida.

6.5. Cumplir integralmente con la normatividad aplicable a los servicios prestados o a los bienes suministrados.

6.6. Sin perjuicio de la obligación de presentar los reportes que se señalan en este Contrato, el Contratista se obliga a presentar cualquier otra información relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato, dentro de los plazos que razonablemente señale Transconsult.

6.7. Guardar la confidencialidad en relación con la información obtenida sobre Transconsult, el personal a éste vinculado, y cualquier otra información comercial de la que llegare a tener

conocimiento en virtud de la prestación de los servicios objeto del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse, a las estrategias comerciales y a la clientela de Transconsult.

- 6.8. Presentar oportunamente las Facturas o las cuentas de cobro, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.
 - 6.9. Responder de manera directiva y exclusiva ante Transconsult por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, dentro de los términos y condiciones señalados en el mismo, sin perjuicio de la existencia de subcontratistas o dependientes a su cargo.
 - 6.10. Obrar siempre de manera profesional, con la máxima calidad y con la mayor diligencia y cuidado.
 - 6.11. Disponer del personal suficiente e idóneo y capacitado para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del Contrato, así como para atender oportunamente cualquier reclamo.
 - 6.12. Constituir la Póliza y/o Garantía Única con los amparos establecidos en la cláusula 12 del presente contrato, cuando así se disponga por parte de Transconsult.
 - 6.13. Actualizar la Póliza y/o Garantía Única exigida en la cláusula 12 del presente contrato cuando se generen modificaciones en el plazo, valor, o en cualquier otra obligación que implique su modificación.
 - 6.14. Realizar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios contratados de acuerdo con el cronograma que se establezca en el presente documento.
- 7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.** El contratista se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones:
- 7.1. Proponer un plan indicativo para estimar las necesidades y características del uso de la tecnología conocida como Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de la Vía Arterial.
 - 7.2. Definir los sistemas ITS que permitan la recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis y distribución de información relacionada con la operación vial y mejorar la gestión del tráfico y una operación más eficiente y segura de la infraestructura vial, lo que genera más información al usuario, reducción de tiempos de viaje, reducción en el costo del consumo de combustible, reducción de la contaminación del aire, entre otros
 - 7.3. Realizarse una estimación de cantidades de obra, aproximación de los costos de implementación y operación, tiempos de programación y ejecución, características de especificaciones y requerimientos técnicos y demás elementos necesarios para los proyectos, a fin de alimentar el presupuesto general y el modelo financiero.
 - 7.4. Elaborar las fichas técnicas de los servicios ITS, con descripción de los sistemas, utilidad, dimensiones, ubicación, cantidades, características y requerimientos.
 - 7.5. Realización del estudio, diseño y especificación de los componentes ITS de la Infraestructura vial, peajes, centro(s) de control(es) y mantenimiento(s) definidos en el Anexo técnico-Especificación del servicio.
 - 7.6. Estimaciones de costos de CAPEX y OPEX de los componentes ITS, equipamiento de hardware, software y servicios tecnológicos del o los centros de control y mantenimiento definidos en el Anexo técnico- Especificación del servicio
 - 7.7. Participar y apoyar técnicamente en las reuniones y mesas de trabajo que se realicen con el Cliente, líder técnico y otros consultores para definir los aspectos técnicos del componente.
 - 7.8. Proporcionar los elementos técnicos desde el componente ITS que permita definir el número de centros de control y mantenimiento del proyecto.

- 7.9. El Contratista reconoce que este es un contrato eventual y accesorio y se compromete a cumplir los parámetros y especificaciones técnicas referidas en el contrato de consultoría No. 7216694 de fecha 29 de abril del 2025 firmado entre IFC (The World Bank Group) y TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA.
8. **ENTREGABLES.** El Contratista se obliga a entregar con los más altos estándares de calidad los siguientes productos a Transconsult, en lo que respecta a su área de trabajo
- 8.1. Revisión y clasificación de Servicios ITS aplicables al proyecto.
 - 8.2. Arquitectura ITS aplicable al proyecto.
 - 8.3. Concepto de Operación
 - 8.4. Diseño y especificaciones de los componentes ITS
 - 8.5. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.
 - 8.6. Revisión y análisis de tecnologías ITS, equipamiento de hardware, software y servicios tecnológicos.
 - 8.7. Plan indicativo (ITS)
 - 8.8. Modelo de costos
9. **LUGAR DE EJECUCIÓN.** La ejecución del presente contrato podrá realizarse de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otros medios y mecanismos que permitan ejercer los servicios contratados. La disposición de las herramientas tecnológicas, equipos, conexiones y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del presente contrato será responsabilidad del Contratista.
10. **CAMBIOS, MODIFICACIONES Y SUSPENSIÓN DEL OBJETO CONTRATADO.**
- 10.1. Transconsult podrá ordenar cambios en las condiciones o especificaciones de cualquier bien o servicio, siempre y cuando ello conste en una modificación por escrito. En este caso, el Contratista notificará a Transconsult cualquier modificación en sus costos, si lo hubiere, para lo cual suministrará: (i) una discriminación detallada de los costos adicionales, y (ii) los ajustes requeridos a la fecha de terminación. Si efectivamente se establece un aumento o disminución de los costos o el plazo del servicio, entonces las partes negociarán oportunamente las condiciones aplicables, las cuales deberán quedar formalizadas a través de un otrosí o modificatorio al contrato inicial.
 - 10.2. Cuando se presenten condiciones que lo hagan necesario o recomendable, Transconsult podrá decretar la suspensión del suministro de bienes o del desarrollo del servicio. Durante el término de suspensión, el Contratista estará excusado del suministro de bienes o de la prestación del servicio, hasta el momento que reciba la instrucción de Transconsult de entregar o reiniciar. En este caso se aplicarán las provisiones del numeral anterior sobre ajustes de costos o plazo de ejecución.
 - 10.3. Cuando el presente contrato sea accesorio o eventual a otro contrato principal firmado por Transconsult —o una figura asociativa en la que este sea parte— como contratista de una entidad pública o privada (Cliente final) y este contrato principal sea suspendido, esta suspensión se trasladará al presente contrato. En este caso este contrato se suspenderá por el mismo término y bajo las mismas condiciones generándose para el presente contrato todos los efectos que se deriven de la suspensión del contrato principal. Transconsult deberá informar la fecha de suspensión al Contratista con una antelación no inferior a cinco (5) días calendario, salvo que la suspensión deba realizarse de manera inmediata. En caso de que la suspensión deba ser inmediata, será responsabilidad de las partes legalizar dicha suspensión con la suscripción de común acuerdo de un acta de suspensión del contrato a más tardar 10 días hábiles después de la suspensión del contrato principal.

- 10.4.** Transconsult no reconocerá ningún reajuste al valor del suministro de los bienes o de los servicios debido a dificultades o problemas relacionados con las condiciones del área o en los alrededores del sitio de trabajo, incluyendo aquellas condiciones que resulten de la geología, clima, meteorología, vías de acceso, disponibilidad de fuerza laboral, condiciones de seguridad, maquinaria y equipos requeridos.

11. INSUMOS

- 11.1.** Todo insumo, información o material suministrado o empleado por el Contratista en el desarrollo o suministro de los bienes o en la prestación de los servicios será de primera calidad, de conformidad con las mejores prácticas comerciales o de la industria, libres de defectos, con las respectivas patentes, estarán en correcto estado de funcionamiento, y deberán cumplir con las especificaciones técnicas, dibujos o descripciones establecidas por Transconsult o, en su defecto, por el estándar en el mercado o en la industria. El Contratista deberá emplear insumos, información y/o materiales de su propiedad o con la debida autorización para disponer de ellos y los entregará a Transconsult libres de gravámenes o limitaciones a la propiedad, y en ese sentido se obliga a salir en defensa y mantener indemne a Transconsult contra demandas o reclamaciones judiciales o extrajudiciales de terceros.

- 11.2.** El Contratista asume por su propia cuenta todos los riesgos por pérdida o destrucción de materiales o insumos hasta el momento en que hayan sido empleados en el servicio a favor de Transconsult, o recibidos a satisfacción por Transconsult. El Contratista queda en libertad de cubrir tales riesgos por medio de seguros a su cargo, sin perjuicio de lo que acuerden las partes al respecto.

- 11.3.** El título sobre todo trabajo completado, sea este material o intelectual, o que esté en proceso de construcción, ensamble o instalación, y sobre todos los materiales que hayan sido pagados por Transconsult, estará en cabeza de Transconsult.

- 12. PÓLIZAS Y GARANTÍAS:** El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en este contrato con la constitución de una Póliza Única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

a. Amparo de cumplimiento del contrato:

Objeto de la garantía: Cumplimiento del presente contrato

Tomador: N/A

Garantizado: N/A

Asegurado: N/A.

Beneficiario: N/A.

Valor asegurado: N/A

Plazo: N/A

b. Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal vinculado para el cumplimiento del contrato:

Objeto de la garantía: Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista disponga para la ejecución del presente contrato

Tomador: N/A

Garantizado: N/A

Asegurado: N/A.

Beneficiario: N/A.

Valor asegurado: N/A

Plazo: N/A

MÉXICO

COLOMBIA

c. Plazo: Amparo de calidad del servicio:

Objeto de la garantía: Garantía del servicio prestado en el marco de los servicios prestados.

Tomador: N/A

Garantizado: N/A

Asegurado: N/A.

Beneficiario: N/A.

Valor asegurado: N/A

Plazo: N/A

La validación o aprobación de las garantías por parte de Transconsult es requisito previo para efectuar los pagos de este contrato, razón por la cual deberán aportarse las pólizas acompañadas de los respectivos anexos y el recibo de pago de la prima correspondiente.

Para el presente contrato la presente cláusula aplica: () SI **(X) NO**

- 13. SUPERVISIÓN:** Transconsult asignará un Supervisor Técnico interno que tendrá acceso y derecho, cuando lo estime conveniente, de revisar los bienes o servicios antes de su aceptación final, con el fin de supervisar su calidad, progreso y de garantizar la sujeción a los planes y las especificaciones del caso. La supervisión de Transconsult no implicará ni garantizará la aceptación, aprobación o recibo de los bienes o servicios.

14. CONTRATISTA INDEPENDIENTE.

14.1. La relación entre Transconsult y el Contratista en virtud del suministro de bienes o la prestación de servicios es independiente, tiene naturaleza comercial, se rige por las normas del derecho civil y mercantil y no implica en ningún caso relación de agente, mandatario o empleado. El Contratista tendrá control absoluto sobre sus empleados, organización y operaciones.

14.2. Cada uno de los empleados, directivos, funcionarios, técnicos y demás personal asignado por el Contratista para el suministro de bienes o desempeño de los servicios tendrá una relación única con éste. Las responsabilidades laborales o de contraprestaciones tales como salarios, prestaciones sociales, honorarios, pagos adicionales, seguros e indemnizaciones, entre otros, que resulten de, o tengan relación con las personas que emplee o contrate, estarán totalmente bajo el cargo del Contratista.

14.3. Las indicaciones, reclamos o correctivos que requiera el suministro de los bienes o la ejecución de los servicios serán dadas por Transconsult directamente a los especialistas, directivos o supervisores del Contratista por cualquier medio idóneo, quienes se encargarán de hacer los correctivos del caso en los plazos estipulados por el Supervisor Técnico del contrato.

14.4. El Contratista deberá, de acuerdo con la legislación vigente, garantizar el cubrimiento en salud, pensiones, riesgos profesionales y demás aspectos de seguridad social en caso de tratarse de una persona natural, o a todos sus trabajadores en caso de tratarse de una persona jurídica, y en tal sentido mantendrá vigentes sus afiliaciones a una Empresa Promotora de Salud, un Fondo de Pensiones Obligatorias, un Fondo de Cesantías y a una Aseguradora de Riesgos Laborales; y pagará oportunamente los aportes parafiscales que apliquen.

14.5. A la entrega de los bienes o la terminación del servicio, el Contratista deberá presentar la información pertinente a Transconsult si así lo requiere donde conste que no tiene obligaciones pendientes por pagos laborales o al sistema de seguridad social suyo o de sus trabajadores, subordinados o subcontratistas, ni pagos pendientes a sus subcontratistas o proveedores.

MÉXICO

Av. De la Alborada No. 124, Piso 3, Col. Parques del Pedregal, 14010, CDMX, México.
Tel: + 52 (55) 5927-5940 | www.transconsult.com

COLOMBIA

Calle 104 # 17 A 37 Apto 301
Bogotá - Colombia. | Tel + 57 3113002094
monica.vanegas@transconsult.com

14.6. Si como resultado del incumplimiento o violación por parte del Contratista de sus obligaciones legales y contractuales previstas en esta sección o en las normas laborales colombianas, Transconsult debe realizar pagos o indemnizaciones a favor de empleados, subordinados o contratistas del Contratista, éste reembolsará dichas sumas a Transconsult. Transconsult podrá ejercer el derecho de retención sobre montos pendientes de pago al Contratista hasta por la suma que pague o se reclame por vía judicial o extrajudicial.

14.7. Si quien sea o haya sido empleado, dependiente, directivo o contratista del Contratista inicia cualquier tipo de reclamación laboral o de cualquier otra especie, judicial o extrajudicial, contra Transconsult, Transconsult determinará si el Contratista asume la defensa de Transconsult, bien sea mediante su propio apoderado si éste es aceptado por Transconsult, o si lo hace Transconsult directamente a través de sus propios abogados, caso en el cual el Contratista deberá rembolsar a Transconsult los honorarios y costas en que ésta incurra en su propia defensa. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Contratista de rembolsar a Transconsult, de conformidad con el numeral anterior, todos los costos, condenas, intereses, sanciones, multas, costas y agencias en derecho en su contra.

15. CUBRIMIENTO Y AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

15.1. El Contratista será responsable de asegurar el debido cubrimiento a todo su personal en salud, riesgos profesionales y pensiones, y en tal sentido deberá afiliar y pagar a tiempo los aportes a Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos administradores de Pensiones (AFP), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), los aportes parafiscales y aportes a una Caja de Compensación Familiar, cuando aplique. Transconsult no será responsable de los pagos o sanciones que se generen por el incumplimiento del Contratista en este respecto.

15.2. En aquellos casos que la ley lo disponga, o a solicitud de Transconsult, el Contratista deberá enviar mensualmente a Transconsult una relación de todo el personal que ha empleado para el suministro de los bienes o la prestación del servicio, y enviará la constancia de la afiliación y el pago por cada uno a la EPS, AFP, ARL y aportes parafiscales.

15.3. El Contratista deberá pagar todos los aportes a seguridad social dentro de los plazos establecidos en la ley.

15.4. Al terminar los servicios, el Contratista deberá presentar prueba de estar al día en dichos pagos para todo el personal empleado.

15.5. La omisión de estas obligaciones se considerará un incumplimiento grave de este contrato y autorizará a Transconsult a retener el pago parcial o total de facturas.

16. PROTECCIÓN A BIENES Y PERSONAS E INDEMNIDADES

16.1. El Contratista deberá actuar en todo momento de forma diligente y responsable, deberá cumplir todas las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones aplicables a la ejecución de sus obligaciones y deberá obtener y mantener vigentes los permisos y autorizaciones exigidos por la ley para desarrollar sus actividades. En consecuencia, el Contratista protegerá, defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a Transconsult, sus empleados, su compañía matriz y sus afiliadas, de y contra cualquier perjuicio, gasto, multa, pérdida, reclamo o demanda judicial o extrajudicial, y reparará cualquier daño, incluyendo pero sin limitarse a: pérdida de ganancias, lesión o muerte de cualquier persona, y/o a bienes, ya sean de su propiedad o de Transconsult o sus propios empleados o los de Transconsult, que ocurra durante, después o con ocasión del suministro de bienes o la prestación de los servicios, como resultado total o parcial de la acción, omisión o negligencia del Contratista o de una persona directa o indirectamente empleada o contratada por éste, o por el diseño, preparación, fabricación,

construcción o terminación del servicio, o la entrega o no entrega de los bienes o materiales, incluyendo aquellos que son proveídos por el Contratista o sus subcontratistas.

16.2. Dentro del término de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo por el Contratista de la notificación por escrito de cualquier demanda o reclamo relacionado con los riesgos descritos en esta sección, el Contratista deberá asumir la defensa de Transconsult, bien sea mediante su propio apoderado o, si éste no es aceptado por Transconsult, a discreción de Transconsult, y deberá rembolsar a Transconsult los honorarios y costas en que ésta incurra en su propia defensa. En cualquier caso, el Contratista deberá reembolsar a Transconsult todos los perjuicios, costos, condenas, multas o gastos, incluyendo honorarios de abogados, en que incurra por razón de cualquier demanda o reclamación relativa a la culpa o actividad del Contratista.

16.3. Todas las obligaciones del Contratista bajo estos Términos y Condiciones relativos a exonerar, indemnizar y mantener indemne a Transconsult se predicarán en los mismos términos de los funcionarios, agentes, subcontratistas y empleados del primero.

16.4. Las obligaciones del Contratista sobrevivirán a la terminación de los Servicios por un período de diez (10) años a partir del momento de causación del daño.

17. PERMISOS, LICENCIAS Y DECLARACIONES ADICIONALES

17.1. El Contratista declara que cuenta con todas las licencias, permisos y autorizaciones legales necesarias para realizar el suministro de bienes o ejecutar el servicio y se obliga a mantenerlos vigentes durante toda su duración. El Contratista enviará copia de todos los permisos y licencias actualizados a Transconsult cuando éste lo requiera.

En casos previamente establecidos por Transconsult se podrá suministrar para el desarrollo de los bienes o servicios contratados, licencias de propiedad de Transconsult, las cuales deben ser usadas por el contratista única y exclusivamente en el marco de la ejecución del objeto del presente contrato.

17.2. El Contratista declara que es una persona natural o una empresa, según sea el caso, dedicada al suministro de bienes o prestación de servicios de forma profesional y que tiene experiencia previa y, en ese sentido, (i) realizará sus actividades con la misma diligencia y pericia que lo haría un profesional experto en la materia, y (ii) conoce los riesgos y características de su actividad y aplicará medidas de seguridad y previsiones necesarias para su ejecución segura.

17.3. El Contratista declara que conoce, se ha informado de las condiciones del área donde se ejecutarán sus obligaciones y la región donde ésta se ubica, y conoce las condiciones geográficas, climáticas y de seguridad y los riesgos inherentes a la actividad que en ella se realiza, y en ese sentido renuncia a toda reclamación por perjuicios de cualquier tipo relacionados con dichas condiciones preexistentes.

17.4. El Contratista declara que sabe y conoce la significación de las obligaciones adquiridas con Transconsult dentro de la ejecución global de su proyecto.

18. CUMPLIMIENTO DE LA LEY: El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a todas las leyes, normas y reglamentos de cualquier clase y naturaleza en vigencia o promulgados por las autoridades nacionales, departamentales, locales y municipales aplicables al servicio; pero en especial, y en todos los casos, las referentes con el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo SG_SST y protección del medio ambiente. Si el Contratista desarrolla un trabajo que sea contrario a dichas leyes, normas, reglamentos, o si no implementa o mantiene las precauciones y

supervisión necesarias en el inicio o durante el desarrollo del servicio asumirá toda la responsabilidad y costos resultantes.

19. IMPUESTOS:

- 19.1.** El Contratista declara que, a menos que especifique lo contrario, el valor de todo bien o servicio incluye todos los impuestos aplicables.
- 19.2.** El Contratista y Transconsult son autónomos e independientes en cuanto al manejo y pago oportuno de los impuestos que les correspondan, y en ningún caso serán responsables por evasiones o pagos incorrectos de cualquier impuesto bajo la responsabilidad de la otra parte.
- 19.3.** En el evento que se llegare a determinar que un impuesto incluido en el valor del suministro de bienes o servicios no debía ser pagado por parte del Contratista, éste notificará a Transconsult y tramitará la solicitud de reembolso ante las autoridades pertinentes tomando todas las medidas necesarias para obtenerlo y reintegrarlo a Transconsult. Todos los impuestos, tasas y contribuciones, directas o indirectas, nacionales, departamentales o municipales que resulten de la ejecución, cumplimiento y legalización del suministro de bienes o servicios que de acuerdo con la normatividad vigente deban ser retenidos por Transconsult no estarán sujetos a reembolso por parte de Transconsult.
- 19.4.** Transconsult ajustará y aplicará las retenciones de acuerdo con la ley y podrá rectificar la eventual aplicación errónea de tarifas o anticipos indebidos, para lo cual podrá descontar las diferencias que resultaren de dichos ajustes de las sumas pendientes de pago al Contratista.
- 19.5.** En el evento de desacuerdos sobre sujetos, bases gravables, hechos generadores, tarifas, y/o cualquier otro asunto de índole tributario o fiscal que se aplique al contrato, el Contratista y Transconsult convienen en resolver la diferencia siguiendo el "concepto oficial" de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, o quien haga sus veces. Sin embargo, Transconsult se reserva el derecho a aplicar su propio criterio hasta tanto no se emita el concepto oficial.
- 19.6.** El Contratista cumplirá todas sus obligaciones fiscales territoriales, particularmente aquellas que correspondan al municipio o municipios donde lleve a cabo el suministro de los bienes o la prestación del servicio. En especial, deberá llevar a cabo los registros requeridos por la Secretaría de Hacienda de cada municipio.

- 20. LIQUIDACIÓN.** Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.

Si luego de transcurridos los 4 meses las partes no han realizado la liquidación del presente contrato se presume que estas se encuentran a paz y salvo por cualquier concepto.

21. INCUMPLIMIENTO O MORA

- 21.1.** En caso de que el Contratista incurra en retrasos o en el incumplimiento de sus obligaciones, Transconsult lo pondrá en su conocimiento, y el Contratista contará con tres (3) días hábiles para remediar el incumplimiento o presentar a Transconsult un plan con los correctivos del caso.

- 21.2.** Si al cabo de dicho plazo el Contratista no ha remediado la mora o el incumplimiento, o si el plan con correctivos no es satisfactorio a juicio de Transconsult, o si se trata de evitar traumatismos en la operación de Transconsult o que se causen perjuicios mayores, Transconsult podrá suplir la prestación del servicio por cuenta propia o mediante terceros, y podrá reclamar al Contratista todos los costos adicionales incurridos, incluidos los costos administrativos, así como imponer las multas de apremio que se describen en la cláusula 22 de este contrato.
- 21.3.** En caso de incumplimiento grave, Transconsult podrá decretar inmediatamente la terminación de los servicios o interrumpir la entrega de bienes, sin que se genere ninguna indemnización o pago a favor del Contratista.
- 21.4.** En todos los casos anteriores, el Contratista deberá indemnizar a Transconsult por los perjuicios causados con su incumplimiento de conformidad con la ley, para lo cual estará autorizado a descontar cualquier valor pendiente de pago y a iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales disponibles. El Contratista renuncia expresamente a la constitución judicial en mora como requisito previo al inicio de una acción judicial o extrajudicial.
- 21.5.** Este documento, junto con una prueba sumaria del incumplimiento, prestará mérito ejecutivo suficiente para el reclamo de perjuicios por vía judicial.

22. MORA EN LA ENTREGA O TERMINACIÓN

- 22.1.** Con fundamento en lo previsto en los artículos 867 y 949 del Código de Comercio, y durante la vigencia del Contrato, Transconsult podrá imponer multas de apremio al Contratista en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume, o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, si el apremio fuere pertinente y necesario a juicio de Transconsult.
- 22.2.** Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula 21 de este documento, Transconsult podrá imponer multas de apremio por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento, o por cada día en que tal incumplimiento se prolongue equivalentes al uno por ciento (1.0%) del valor total del servicio o de los bienes, hasta por un tope máximo del quince por ciento (15%) del valor total del servicio o de los bienes. La facultad de imponer multas de apremio no extinguirá la obligación del Contratista de cumplir sus obligaciones, ni limitará las facultades de Transconsult de cancelar o terminar el servicio, la orden de compra o de exigir la indemnización de perjuicios.
- 22.3.** Transconsult podrá cobrar dicha multa mediante compensación, total o parcial, de cualquier suma que adeude al Contratista, sin necesidad de intervención judicial, o judicialmente si tales saldos fueran insuficientes, en cuyo caso las partes acuerdan que no se requerirá la constitución judicial en mora.

23. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

- 23.1.** En caso de incumplimiento parcial o definitivo del objeto del presente Contrato, o de que Transconsult comunique la terminación anticipada del mismo por acciones u omisiones del Contratista, éste conviene en pagar a Transconsult, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente Contrato.
- 23.2.** Dicha suma se imputará al monto de los perjuicios que sufra Transconsult, y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere. Si esto no fuere posible, la cláusula penal pecuniaria se cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará mérito ejecutivo.

23.3. La aplicación de la cláusula penal pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del Contratista si el monto de éstos fuere superior al valor de la cláusula penal pecuniaria aquí pactada.

24. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Las partes acuerdan que el presente contrato terminará en los siguientes eventos:

- a. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este.
- b. Por mutuo acuerdo de las partes.
- c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del contrato.

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.

25. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

25.1. Sin perjuicio de las otras acciones establecidas en este documento y en la ley, la prestación del servicio terminará de forma anticipada e inmediata en los siguientes casos:

- a. La terminación o cancelación por cualquier causa de los permisos o licencias del Contratista necesarios para la prestación de los servicios;
- b. El retraso o mora injustificada en la prestación del servicio o en la entrega del bien
- c. El incumplimiento grave del Contratista de las obligaciones establecidas en este documento.
- d. La ejecución de las labores encomendadas al Contratista en una forma que no cumpla las especificaciones o condiciones ofrecidas.
- e. El incumplimiento del Contratista de sus obligaciones de pago a favor de sus empleados, proveedores de bienes y servicios.
- f. La violación del Contratista de cualquier norma aplicable a la prestación del servicio.
- g. La incapacidad financiera del Contratista que comprometa o impida el cumplimiento efectivo de sus obligaciones, así como el embargo o secuestro de una parte sustancial de los activos del Contratista por un periodo superior a tres (3) meses.

25.2. Inmediatamente reciba un aviso de cancelación por cualquiera de las causas anteriores, y salvo instrucciones en contrario, el Contratista deberá:

- a. Detener la prestación del servicio.
- b. Restituir a Transconsult o a quien éste designe cualquier materia prima, material, equipo, parte o componente que Transconsult le hubiera entregado para el cumplimiento del servicio, sin que pueda el Contratista alegar derecho de retención, al que renuncia expresamente.
- c. En caso de que Transconsult hubiere entregado un anticipo, restituir inmediatamente a Transconsult la proporción no utilizada o, si es del caso, entregar a Transconsult cualquier trabajo, materia prima, material, equipo, parte o componente adquirido por el Contratista con dicho anticipo, respecto de los cuales se entenderá constituida prenda a favor de Transconsult para garantizar el pago del anticipo no amortizado.

MÉXICO

COLOMBIA

- d. Restituir inmediatamente a Transconsult todo pago o suma que hubiera recibido como pago por la entrega de bienes o servicios aún no prestados o entregados.
- 25.3.** Cuando Transconsult dé por terminado los servicios, podrá retener las sumas adeudadas al Contratista en seguridad del pago de los perjuicios que se le hayan causado, y cobrarse de dichas sumas cualquier monto que a título de multas u otro concepto le adeude el Contratista.
- 25.4.** En caso de que el presente contrato sea eventual o accesorio a un contrato principal suscrito por Transconsult, o por una figura asociativa de la cual haga parte, con una entidad pública o privada (el Cliente final), si el Contrato Principal termina por cualquier causa (incluyendo, sin limitarse a, vencimiento del plazo, resolución, terminación anticipada, no prórroga o terminación por mutuo acuerdo), este contrato se entenderá terminado en la misma fecha de efectos de dicha terminación, sin que se genere indemnización o pago a favor del Contratista por este concepto. Transconsult informará por escrito tal circunstancia al Contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a conocerla y se procederá a la liquidación del contrato. El Contratista facturará únicamente los servicios efectivamente ejecutados y aceptados por Transconsult hasta la fecha de terminación que el Cliente final haya aceptado a la fecha de liquidación, y el pago correspondiente quedará sujeto a lo que reciba Transconsult del Cliente final o de la figura asociativa, realizándose dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibido.
- 25.5.** Terminación unilateral: Adicionalmente de las provisiones de este numeral, Transconsult tendrá el derecho de terminar la prestación de los servicios sin justa causa dando aviso escrito al Contratista, esto sin que se genere algún tipo de indemnización o penalidad a favor del Contratista; en tal evento Transconsult deberá pagar al Contratista los costos en los que éste haya efectivamente incurrido y estén pendientes de pago. Transconsult tendrá el derecho de auditar dichos costos.
- 26. CESIÓN:** El Contratista no podrá ceder o hacerse sustituir por un tercero respecto de la prestación del servicio ni de ninguna de sus obligaciones, sin la previa aprobación escrita de Transconsult.
- 27. SUBCONTRATACIÓN**
- 27.1.** El Contratista deberá informar previamente a Transconsult sobre su intención de utilizar subcontratistas para la prestación de los servicios, y deberá suministrar toda la información de aquellos que requiera, incluida información corporativa.
- 27.2.** Es obligación del Oferente hacer sus mejores esfuerzos para que sus subcontratistas observen las mismas normas, instrucciones y procedimientos señalados en este y los demás reglamentos de Transconsult, so pena de terminación del Servicio por parte de Transconsult.
- 28. CONFIDENCIALIDAD:** El Contratista se compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por tanto, se obliga a:
- No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información confidencial en cualquier forma y medio sin el consentimiento previo de Transconsult.
 - No utilizar la información confidencial para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable al contratista por los perjuicios que llegaran a causarle a Transconsult, sus trabajadores, sus directivos, sus socios, sus

aliados o al Cliente final, ya sea directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar información confidencial o reservada, el contratista estará en la obligación de comunicárselo a Transconsult.

Al finalizar el contrato, la contratista deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se dejará constancia expresa.

Para efectos de este contrato se entenderá como información confidencial toda la información que el Contratista conozca con ocasión del suministro del bien o de la prestación de los servicios, ya sea que esta información provenga de Transconsult, sus socios, sus aliados, sus empleados, el cliente final o cualquier otra persona natural o jurídica, y sin importar el medio por el que se trasmita.

29. PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAS

29.1. A menos que se pacte lo contrario, toda la información obtenida durante la prestación del servicio, incluidos los planos, documentos, diseños e invenciones, elaboradas por el Contratista, serán propiedad de Transconsult.

29.2. Aquellos derechos intelectuales preexistentes en cabeza del Contratista, tales como patentes o procedimientos industriales, seguirán en cabeza de éste; sin embargo, se entenderá que la ejecución del servicio otorga a Transconsult, sin cargo adicional, la autorización y derecho suficiente para su utilización y explotación de forma indefinida.

29.3. Todos los planos, especificaciones y demás documentos, ya sean reproducciones u originales, suministrados por Transconsult al Contratista serán de carácter reservado, por lo que no se reproducirán salvo autorización expresa, y sólo se podrán utilizar para el desempeño del servicio. A la terminación del servicio, toda la información y documentos suministrados serán devueltos a Transconsult en su calidad de propietario de estos.

29.4. El Contratista se obliga a defender, mantener indemne e indemnizar a Transconsult por cualquier reclamo, acción o pretensión por infracción de derechos marcarios, patentes o demás derechos intelectuales, debido al uso por parte de Transconsult de los bienes, productos o servicios suministrados por el Contratista.

29.5. El Contratista declara que el software utilizado en la ejecución de los servicios derivados del presente Contrato, que no sea suministrado por Transconsult por no ser de su responsabilidad, estará adecuadamente licenciado conforme a la legislación vigente.

30. AUDITORÍA: El Contratista acuerda poner a disposición de Transconsult, si así lo requiriere, los libros, registros, recibos, comprobantes y demás información que se necesite para llevar a cabo la auditoria en el desempeño del servicio.

31. CONFLICTOS DE INTERÉS Y ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

31.1. El Contratista deberá declarar previamente y por escrito ante Transconsult cualquier vínculo de consanguinidad o afinidad que exista o sobrevenga al momento de cotizar u ofertar cualquier servicio o mientras haya alguna orden de compra u orden maestra pendiente de ejecución, entre sus directivos o asociados y cualquier empleado de Transconsult, o del Cliente final en caso de que este sea un contrato accesorio, incluidos parentescos de padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, sobrinos, tíos, primos hermanos, cónyuges, hijastros o cuñados.

31.2. El Contratista debe abstenerse de recibir u ofrecer regalos, honorarios, comisiones, o beneficio de cualquier tipo a empleados de Transconsult y de rechazar trato, ofertas u operaciones de las cuales sabe que cualquier empleado de Transconsult se beneficiaría directa o indirectamente.

- 32. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.** Todas las relaciones jurídicas que surjan entre las partes con ocasión del presente Contrato deberán atender y aplicar, de acuerdo con la normatividad vigente, las prácticas sobre transparencia y apego a la legalidad en la ejecución de las actividades profesionales propias de este contrato.

Sin perjuicio de la existencia de otras actividades o comportamientos que vayan en contra de la transparencia, legalidad y moralidad del presente contrato, las partes se obligan a obrar de tal manera que no se incurra en actos de corrupción, incluyendo la extorsión y soborno y no buscar obtener una ventaja mediante el uso de un método indebido e inmoral para iniciar, obtener o retener cualquier tipo de negocio o actividad relacionada con este contrato.

Las partes acuerdan que, en el evento de comprobarse ofrecimiento o pago de sobornos, o de cualquier otra forma de pago ilegal o favor, a cualquier empleado privado, público o funcionario del Estado, de cualquier Nación, entre otras conductas que estén prohibidas en la normatividad aplicable, esto constituye una causal de terminación del contrato, sin perjuicio de que la parte afectada pueda solicitar el resarcimiento por los daños y perjuicios que sean ocasionados.

Cada una de las partes se obliga a mantener informada a la otra parte de cualquier situación que pueda percibirse o denotar un hecho de fraude, corrupción o cualquier otra actividad que implique violación a la presente cláusula

- 33. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** Las partes se obligan a dar cumplimiento a las normas sobre protección de datos personales que les resulten aplicables.

El contratista autoriza a Transconsult para que lleve a cabo la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia y transmisión (en adelante el "Tratamiento") de sus datos personales que se obtengan y/o se suministren con ocasión del presente Contrato

Tanto Transconsult como el contratista serán responsables por cualquier perjuicio que se cause a la otra parte como consecuencia del incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

- 34. NOTIFICACIONES:** Las notificaciones o avisos escritos dirigidos a una de las partes se considerarán recibidos el día en que se entreguen personalmente a un empleado o funcionario de la parte a quien se dirige, o al día siguiente a su envío cuando se dirige a la dirección de correo o e-mail o número de fax registrado por el Contratista o Transconsult, siempre y cuando quede constancia de su recibo por la otra parte. La omisión de cualquiera de las partes en exigir el cumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas en estos Términos y Condiciones no constituirá renuncia de dicha disposición por su parte, ni del derecho de insistir en el cumplimiento posterior de la disposición.

Para efectos de notificación los datos de las partes serán los siguientes:

Transconsult:

Nombre completo: Monica Vanegas Betancourt

Dirección física: Calle 104 # 17 A – 37, Apto. 301

Ciudad: Bogotá, Colombia.

Dirección electrónica: monica.vanegas@transconsult.com

Teléfono: +57 311 3002094

MÉXICO

COLOMBIA

Contratista:

Nombre completo: Diana Marcela Cáceres Valderrama

Dirección física: Calle 23D No. 72-55.

Ciudad: Bogotá.

Dirección electrónica: gerencia@innovadataco.com.

Teléfono: 311 433 8539

NIT: 902.033.085-1

35. Todos los derechos y recursos previstos en el presente a favor de Transconsult son acumulativos a menos que su texto indique lo contrario, sin perjuicio de las acciones disponibles en derecho.

36. NULIDAD SOBREVINIENTE: Si alguna o parte de las disposiciones consagradas en estos Términos y Condiciones es considerada nula total o parcialmente por un juez o por la jurisdicción competente, las partes restantes y demás disposiciones continuarán en vigencia.

37. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. El presente contrato está conformado por los siguientes documentos:

- a. Estos Términos y Condiciones
- b. Las modificaciones u otrosí que se realicen a los presentes Términos y Condiciones.
- c. Propuesta presentada por el Contratista
- d. Documentos de identificación del contratista o de su representante legal en caso de ser persona jurídica.
- e. Documento de existencia y representación legal en caso de ser persona jurídica el Contratista.
- f. Registro único tributario (RUT)
- g. Certificación bancaria
- h. Tarjeta profesional en caso de que así lo requiera la profesión que desempeña el Contratista.
- i. Títulos académicos del Contratista.
- j. Hoja de vida del Contratista.
- k. Soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del Contratista.
- l. El contrato firmado con el Cliente final, sus modificaciones, términos de referencia, anexos técnicos y cualquier documento directamente relacionado con el alcance de este contrato.

38. LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN, IDIOMA. El Contrato será interpretado y regido de acuerdo con las leyes de la República de Colombia. Para todos los efectos legales, las Partes designan como su domicilio contractual a la ciudad de Bogotá, D.C. Las Partes acuerdan que si alguna de las condiciones de este Contrato aparece en textos en idiomas diferentes al idioma castellano, la versión en castellano es la que gobierna al mismo.

39. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a la ejecución y terminación del presente Contrato se dirimirá de la siguiente manera.

39.1. En primer lugar, se intentará resolver directamente por las partes por medio de un arreglo directo.

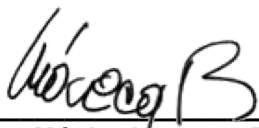
39.2. En el caso que no se llegue a un arreglo directo, en un término máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la solicitud formal de arreglo directo enviada por cualquiera de las partes a la otra, la controversia se someterá a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, conformado según las siguientes reglas: (i) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro, (ii) El árbitro será abogado colombiano en ejercicio, designado al azar por el Centro de Arbitraje y

Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, (iii) El Tribunal operará y funcionará conforme a la legislación colombiana y decidirá en derecho, (iv) Para los efectos de la definición de honorarios del tribunal y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se aplicará el reglamento de dicho Centro de Arbitraje y Conciliación, (v) El Tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de esta ciudad; y (vi) Los gastos que ocasione tal proceso arbitral serán cubiertos por la parte vencida. **PARÁGRAFO:** Si la controversia es inferior a 500 SMLMV será resuelto por la Jurisdicción Ordinaria.

- 40. ACUERDO TOTAL.** El Contrato constituye el acuerdo integral entre Transconsult y el Contratista, prevaleciendo sobre todas las comunicaciones, declaraciones o acuerdos anteriores o contemporáneos verbales o escritos, en lo que se refiere al objeto de este instrumento. El Contrato no podrá ser modificado, excepto por escrito firmado por los representantes legales de las Partes, bajo la forma de un "otrosí" al Contrato. Ningún término, afirmación o acuerdo contenidos en documentos, correspondencia, propuesta, factura u otro documento distinto al presente documento, y a los demás documentos que hacen parte del Contrato, antes o después de la firma del presente Contrato, tendrá validez, modificará o complementará el Contrato, si no se formaliza a través de otrosí al Contrato.
- 41. RENUNCIA.** Ninguna renuncia de cualquiera de las Partes a cualquiera de las disposiciones o condiciones del Contrato será interpretada o considerada como renuncia o modificación a cualquier otra disposición o condición del Contrato, y tampoco como renuncia a una violación posterior de la misma disposición o condición, salvo si esa renuncia fuera expresa por escrito de la parte relevante.
- 42. VIGENCIA:** Estos Términos y Condiciones estarán vigentes por un término indefinido y sólo serán revocados hasta que ambas partes así lo acuerden.

En señal de aceptación las partes firman este documento a los quince (9) días del mes de marzo del año 2026.

TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA



Nombre: Mónica Vanegas Betancourt
Identificación: 30.298.325 de Manizales
Representante Legal Suplente

CONTRATISTA



Nombre: Diana Marcela Cáceres Valderrama
Identificación: 1.026.254.426 de Bogotá
Representante Legal
INNOVADATACO SAS